



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG**

PENATAUSAHAAN PEMBELIAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha tembakau, baik penjual atau pembeli demi terciptanya kondisi tata niaga tembakau yang lebih optimal, perlu melakukan perubahan regulasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau dalam implementasinya masih terdapat hal-hal yang belum mengakomodir pelaksanaan penatausahaan pembelian tembakau secara menyeluruh, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PENATAUSAHAAN PEMBELIAN TEMBAKAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penatausahaan Pembelian Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 29) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengambilan sampel atau contoh dilakukan oleh pembeli secara baik dan benar dengan ketentuan sebesar 1 (satu) kilogram per bal.

- (2) Pengambilan Sampel atau contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi kesepakatan transaksi, maka sampel atau contoh tersebut digabungkan dengan tembakau dalam bal untuk di beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- (3) Apabila transaksi gagal, maka sampel atau contoh yang diambil diserahkan/dikembalikan secara keseluruhan dan rontokannya kepada pemiliknya.
- (4) Apabila sampel atau contoh tidak sesuai dengan isi dalam bal, pembeli berhak menolak.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembungkus tembakau yang terbuat dari tikar atau bahan lainnya tidak boleh melebihi 3,5 (tiga koma lima) kilogram dan apabila melebihi ketentuan berat tersebut, maka pembeli dengan persetujuan penjual berhak menimbang tanpa pembungkus.
- (2) Tembakau yang sudah di timbang tanpa pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Pembeli dapat meminta pengganti pembungkus sesuai dengan harga pasar.
- (3) Apabila penimbangan tetap dilakukan pakai pembungkus, maka pemotongan pembungkus diatur sebagai berikut :
 - a. standart pembungkus utuh setiap bal tembakau adalah berat 40 (empat puluh) kilogram sampai dengan 50 (lima puluh) kilogram pemotongannya 3,5 (tiga koma lima) kilogram;
 - b. apabila bal tembakau beratnya kurang dari 40 (empat puluh) kilogram dan lebih dari 50 (lima puluh) kilogram, maka pemotongan pembungkus berlaku juga sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Apabila ada penimbangan dengan pembungkus yang melebihi 3,5 (tiga koma lima) kilogram, maka selisih kelebihan akan dipotong dengan nilai seharga tembakau per kilogram.
- (5) Apabila tikar dinilai rusak oleh pembeli, maka atas kesepakatan antara pembeli dan penjual dapat dilakukan pergantian tikar sesuai dengan harga pasar.
- (6) Tikar pembungkus tembakau harus menggunakan tikar lokal produksi Kabupaten Sumenep.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 12 Agustus 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 12 Agustus
TAHUN : 2024 NOMOR : 30

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO